七星关朱昌“7·7”一般道路运输事故调查报告

2024年7月7日16时56分许，七星关区朱昌镇朱昌社区发生一起道路运输事故，致1人死亡3人受伤，车辆受损，直接经济损失约90万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区教育局、区公安分局、区总工会、区市场监管局、区交通运输局等相关部门派人组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，对该起事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查询问、查阅资料、收集相关书证、物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议及事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故相关人员情况

1.驾驶人情况

（1）王某友，男，44岁，身份证号码：522**********2017，户籍地址：贵州省毕节市七星关区朱昌镇双堰村九组36号，持C1D型机动车驾驶证，系贵F2156P

号轻型厢式货车驾驶人。

经调查，事故发生时无酒驾、毒驾、疲劳驾驶等妨碍安全驾驶的情况。

（2）吴某瑜：女，14岁，身份证号：522**********0322，准驾车型：无，户籍地址：贵州省毕节市七星关区朱昌镇朱昌村十组52号，就读于朱昌中学七年级一班，系贵F9E707号普通二轮摩托车驾驶人，无酒驾、疲劳驾驶行为，未佩戴头盔，伤亡情况：受伤。

2.伤亡人员情况

（1）徐某杰：男，5岁，身份证号：520**********2436，户籍地址：贵州省纳雍县利园街道鸡场村下徐组，系贵F9E707号普通二轮摩托车乘车人，是吴某瑜同父异母弟弟，未佩戴头盔，伤亡情况：死亡。

（2）吴某添：男，10岁，身份证号：522**********2019，户籍地址：贵州省毕节市七星关区朱昌镇朱昌村十组，系贵F9E707号普通二轮摩托车乘车人，是吴某瑜堂弟，未佩戴头盔，伤亡情况：受伤。

（3）吴某彤:女，10岁，身份证号：522**********2048，户籍地址：贵州省毕节市七星关区朱昌镇朱昌村十组52号，系贵F9E707号普通二轮摩托车乘车人，是吴某瑜妹妹，未佩戴头盔，伤亡情况：受伤。

（二）事故车辆情况

贵F2156P号轻型厢式货车，登记车主：毕节农商联动发展有限公司，登记地址：贵州省毕节市七星关区朱昌镇特

色食品产业园4号5号标准厂房。初次登记日期：2023年8月17日，检验有效期至2025年8月。车辆品牌：陕汽牌，道路冷藏运输车辆，允许最大总质量：4495千克。车辆型号：SX5040XLCNP6331,车辆识别代号：LZGCA2F12MB025216，发动机号码：77085976，事故发生时车辆未载货，车辆投保公司：中国人寿财产保险股份有限公司，保险期限在有效期内。

贵F9E707号普通二轮摩托车，登记车主：葛某中，登记地址：贵州省毕节市七星关区千溪乡沙垮村横岩组8号。初次登记日期：2021年10月19日，检验有效期至2023年10月31日。车辆实际管理人：吴某远（系死者爷爷，身份证号码：522**********6411）。车辆品牌：小刀牌，车辆型号：XD1200DT-34，车辆识别代号：LK7DWEL00M1X00968，发动机号：JY21J1908156。保险期限未在有效期内（有效期至2022年10月4日）。

经查，2023年8月23日，涉事二轮摩托车登记车主葛某中与严某（系吴某远外孙）签订《转让协议》，约定将贵F9E707号普通二轮摩托车转让给严某，但未办理车辆转移登记。严某于2024年5月因病去世，该摩托车由吴某远管理。

（三）事故相关检验、鉴定情况

1.车辆检验鉴定情况

（1）贵F2156P号轻型厢式货车

经委托四川正刚机动车司法鉴定所对车辆进行鉴定，其出具的《四川正刚机动车司法鉴定所司法鉴定意见书》（川

正刚司鉴所[2024]车鉴字第1632号）鉴定结论为：未发现该贵F2156P号轻型厢式货车相关安全技术性能所检项目（转向系统、制动系统）事故前存在安全隐患。

（2）贵F9E707号普通二轮摩托车

经委托四川正刚机动车司法鉴定所对车辆进行鉴定，其出具的《四川正刚机动车司法鉴定所司法鉴定意见书》（川正刚司鉴所[2024]车鉴字第1631号）鉴定结论为：除事故导致损坏外，未发现贵F9E707号普通二轮摩托车相关安全技术性能所检项目（转向系统、制动系统）事故前存在安全隐患。

3.尸检情况

经委托毕节崇尚司法鉴定所对徐某杰死亡原因进行检验鉴定，其出具的《毕节崇尚司法鉴定所法医病理鉴定意见书》（毕节崇尚司法鉴定[2024]病鉴字第43号）鉴定结论为：死者徐某杰死亡原因系交通事故至全身多发性损伤死亡。

（四）视频证据情况

经调取贵F2156P号轻型厢式货车行驶记录仪（GPS）数据进行分析，事故发生前的车速在39km/h-53km/h，发生碰撞时该车瞬时速度为42km/h。

（五）事故单位有关情况

毕节农商联动发展有限公司（以下简称农商联动公司）成立于2017年12月1日，社会信用代码：91520502MA6GJJ1713，类型是有限责任公司，注册地在贵州省毕节市七星关区朱昌镇特色食品产业园4号5号标准厂

房，法定代表人:张某，注册资本五百万元整，取得《食品经营许可证》，许可证编号：JY15205020132943。公司主要经营范围：农副产品销售（含网络销售）、清洗、加工及配送服务；预包装食品、副食品、百货、工业品销售（含网络销售）、配送服务等。

经查，该公司由三家公司共同出资成立，其中贵州蔬菜集团望家欢农商互联有限公司（贵州蔬菜集团有限公司与望家欢农产品集团有限公司共同出资组建）持股51%，毕节盛丰农业发展有限公司持股30%，贵州茗轩餐饮服务中心持股19%。

该公司共有员工300余人（部分人员是通过贵州省兴宏智人才大市场有限公司劳务派遣方式派遣到农商联动公司），其中有63名驾驶员，共有65辆轻型厢式货车（冷藏车）。设置有计划部、生产部、物流部、质量安全部、财务部、采购部、市场部、综合部。

该公司于2020年4月中标七星关区36个乡镇营养餐食材配送业务（2023年6月到期），并与毕节市七星关区教育科技局签订《七星关区36个乡镇中小学及幼儿园营养餐食材采购配送合同》。2022年8月中标原金海湖新区营养餐食材配送业务（2025年7月到期），并与毕节市七星关区教育科技局签订《原金海湖新区中小学及幼儿园营养餐食材采购配送合同》。

2023年6月贵州蔬菜集团有限公司与毕节盛丰农业发展有限公司联合中标七星关区36个乡镇营养餐食材配送业务。

2023年12月5日重新成立贵州盛蔬供应链管理有限公司(以下简称盛蔬公司）作为36个乡镇营养餐食材配送业务配送主体。盛蔬公司股东贵州蔬菜集团有限公司持股51%，毕节盛丰农业发展有限公司持股49%。法定代表人：张某。因农商联动公司与盛蔬公司股东重合且业务为同一性质，为节约运营成本，经股东商议决定两家公司共用资源（包括员工、固定资产等），费用平摊。

经调查，盛蔬公司营养餐食材配送业务由农商联动公司车辆进行运输配送。事故发生当天属于暑假放假期间，全区初中及小学已经考试完毕并放假，还剩约80所学校（幼儿园及高中）需要配送食材，公司只安排了6辆车进行配送。

（六）事故发生地的基本情况

事故现场位于毕节市七星关区朱岔线（朱昌—岔河中学）朱昌镇朱昌社区八组路段，此路段道路呈南北走向，南往朱昌镇白泥组方向，北往朱昌镇高速路口方向，该道路为通村道路，无标志标线。路面性质：水泥，路面情况：干燥，视距约30米，弯道半径：71.7米。

二、事故发生经过，接报过程及善后处置情况

（一）事故发生的经过

2024年7月7日上午8时30分许，驾驶员王某友驾驶贵F2156P号轻型厢式货车向鸭池第二幼儿园、朱昌中学、朱昌幼儿园等15所学校运送食材。运送完毕后王某友驾驶贵F2156P号轻型厢式货车往农商联动公司方向行驶，16点56分许行驶至七星关区朱岔线（朱昌—岔河中学）朱昌镇朱

昌社区八组路段时，与对向行驶的由吴某瑜驾驶并搭乘徐某杰、吴某彤、吴某添的贵F9E707号普通二轮摩托车发生碰撞，造成吴某瑜、徐某杰、吴某彤、吴某添受伤及两车受损的交通事故，后徐某杰经医院抢救无效于当日死亡。

（二）报警的受理、现场处置情况及善后处置情况

1.接警情况：2024年7月7日16时58分，110指挥中心接王某友报警称毕节市七星关区朱昌镇朱昌社区八组路段发生了交通事故，有人受伤请出警。

2.出警情况：接警后毕节市公安局七星关分局交警大队于2024年7月7日17时30分赶到现场。120急救中心医护人员于17时05分许到达现场对受伤人员进行抢救并将吴某彤和吴某瑜送往浙江省人民医院毕节医院救治，将徐某杰、吴某添送往毕节市七星关区人民医院救治。

3.现场应急处置：到达现场后，区交警大队工作人员对现场实行临时交通管制，对事故现场进行勘查，固定现场证据，调查事故原因。7月7日18时30分许，现场勘查结束，解除临时交通管制，交通秩序恢复正常。

4.事故的善后处置。事故发生后农商联动公司积极协商与死者家属进行协商，目前死者已安葬，受伤人员在医院得到有效治疗均已出院，事故善后处置正在有序开展中。

（三）应急处置评估

事故发生后，有关部门、朱昌镇第一时间组织有关人员赶赴现场指导救援及善后处置工作，果断决策，及时开展救援处置工作。评估认为，此次应急处置响应及时、科学、有

效，减少了人员伤亡和财产损失。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成1人死亡、3人受伤，两车不同程度受损。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，经评估认定直接经济损失约90万元。

三、有关单位的工作履职情况

（一）毕节市七星关区教育局

经调查：1.区教育局制定了《全区教育系统2024年度道路交通安全工作方案》，对道路交通安全工作作了要求，并对学校有关道路交通安全工作落实情况进行了抽查检查。2.每周向各学校下发工作提示要求学校加强道路交通安全宣传教育工作。3.2024年7月3日，区教育局下发了做好期末放假和暑假期间未成年人保护工作的工作提示，要求学校对学生做好假期安全专题教育（突出道路交通安全）工作。

（二）七星关区朱昌中学

经调查：1.朱昌中学每周召开安全主题班会对学生进行安全教育。2.对区教育局下发的关于安全的工作提示向学生及其家长进行传达并作出要求。3.七年级一班于2024年7月1日召开了暑假期间安全教育主题班会，其中突出了道路交通安全工作。

（三）朱昌镇道路交通协管中队

经调查，2024年1月1日至2024年7月7日，朱昌镇道路交通协管中队共计查处车辆违法行为2472起。其中查

处未成年人违法驾驶电动车（摩托车）33起，均对未成年驾驶人员进行教育并要求其写下保证书，保证以后不再违法驾驶电动车（摩托车）。同时暂扣电动车（摩托车），并通知其监护人来领取暂扣的车辆。

（四）区公安分局交警大队九中队

经调查，2024年1月1日至2024年7月7日，区公安分局交警大队九中队共查处交通违法行为7000余起，其中酒驾84起，未佩戴安全头盔1578起，超员超载510起，无证驾驶机动车112起，行政拘留12人。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.王某友驾驶机动车在行驶过程中遇对向来车未减速靠右行驶[①]、超速行驶[②]（限速30km/h，实速42km/h）且未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶[③]的违法行为是造成此次事故的原因之一。

2.吴某瑜无有效机动车驾驶证驾驶实载人数超过核载人数（核载2人，实载4人）的机动车[④]，遇对向来车时未减速靠右行驶及未佩戴安全头盔[⑤]的违法行为是造成此次事故的又一原因。

---

①《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十八条第一款第一项“在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路上，机动车遇相对方向来车时应当遵守下列规定：(一)减速靠右行驶，并与其他车辆、行人保持必要的安全距离”。

②《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十六条第一款第一项“机动车行驶中遇有下列情形之一的，最高行驶速度不得超过每小时30公里，其中拖拉机、电瓶车、轮式专用机械车不得超过每小时15公里：(一)进出非机动车道，通过铁路道口、急弯路、窄路、窄桥时”

③《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”。

④《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证”；第四十九条“机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定载货”。

⑤《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔”。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和调查取证，排除人为故意破坏、突发灾害因素、疲劳驾驶等因素的影响。

五、事故暴露出的主要问题

（一）企业存在的问题

农商联动公司，未认真落实企业安全生产主体责任，公司安全管理不到位，未按要求建立健全相关全安全管理制度⑥。未按要求设置安全生产管理机构也未明确专职安全管理人员⑦。对驾驶员安全教育培训不到位，未按要求建立安全生产教育培训档案⑧。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制⑨，公司所有的轻型厢式货车（冷藏车）未按规定办理《道路运输经营许可证》及《道路运输证》⑩，对公司驾驶员超速行驶的违法行为不能采取有效措施进行处理。

（二）属地政府存在的问题

毕节市七星关区朱昌镇人民政府，未认真落实属地管理

---

⑥《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款“”生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，**加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，**加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第第二十四条第二款“前款规定以外的其他生产经营单位，**从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；**从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。”

⑧《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识.....生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训.....生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”

⑨《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。”

⑩《道路货物运输及站场管理规定》第二条“道路货物运输包括道路普通货运、道路货物专用运输、道路大型物件运输和道路危险货物运输。本规定所称道路货物专用运输,是指使用集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器等专用车辆进行的货物运输。”第十四条“第十四条规定，使用总质量4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无需按照本规定申请取得《道路运输经营许可证》及《道路运输证》。”**道路冷藏运输属于道路货物专用运输范畴，使用总质量4500千克及以下冷藏车从事道路货运经营需按规定办理《道路运输经营许可证》，并为车辆办理《道路运输证》。**

责任，在落实全市二三轮摩托车“大排查、大起底、大整治”行动上有差距，未将涉事车辆（贵F9E707号普通二轮摩托车）录入“毕节二三轮摩托车信息管理系统”进行管理；未认真落实农村道路交通“网格化、清单化、责任化”管理。

（三）有关部门存在的问题

毕节市七星关区交通运输局，履行“打非治违”职责方面有差距，未将总质量4500kg以下冷藏保鲜车辆纳入监管检查范围内，以至于该类运输车辆存在监管盲区。

（四）有关人员存在的问题

吴某瑜、王某友道路交通安全意识和法制意识淡薄，驾驶车辆上路行驶违反相关法律法规规定。

六、事故性质

调查认定，七星关朱昌“7·7”道路运输事故是一起一般生产安全责任事故。

七、对有关责任人及责任单位处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.吴某瑜，女，14岁，贵F9E707号普通二轮摩托车驾驶员，《毕节市公安局七星关分局交通警察大队道路交通事故认定书》（第522401120240000238号）⑪，认定此事故中驾驶人吴某瑜负此次事故的同等责任，鉴于吴某瑜属于未成年人，建议由毕节市七星关区教育局对其进行安全警示教育。

2.王某友，男，44岁，贵F2156P号轻型厢式货车驾驶员，《毕节市公安局七星关分局交通警察大队道路交通事故认

⑪《毕节市公安局七星关分局交通警察大队道路交通事故认定书》（第522401120240000238号）责任认定：吴某瑜负此次事故的同等责任，王某友负此次事故的同等责任，徐某杰、吴某彤、吴某添无责任。

定书》（第5224011202300002 38号），认定此事故中驾驶人王某友负此次事故的同等责任，建议由毕节市公安局七星关分局交警大队依法依规对其进行处理，并将处理结果报毕节市七星关区应急管理局备案。

3.张某，男，38岁，农商联动法定代表人，未认真履行企业主要负责人职责⑫，未组织建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。未认真督促、检查公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建议由区应急管理局依法依规对其进行处理。

4.余某侠，女，51岁，区交通运输局执法大队三中队中队长，履行道路运输“打非治违”工作不力，建议其向区交通运输局党组作出深刻的书面检查，并报区应急管理局备案。

（二）对事故责任单位的处理建议

农商联动公司。履行安全生产主体责任不到位，安全教育培训不到位，对驾驶员王某友安全教育针对性不强，未按规定办理《道路运输经营许可证》和《道路运输证》，建议由区应急管理局依法依规对其进行处理。

（三）其他处理建议

1.朱昌镇人民政府，建议其向区人民政府作出深刻的书面检查，并报区应急管理局备案。

2.区交通运输局，建议其向区人民政府作出深刻的书面

⑫《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

检查，并报区应急管理局备案。

八、事故防范措施建议

（一）要强化企业安全主体责任

农商联动公司要深刻汲取“7·7”一般道路运输事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，履行安全生产管理职责，强化驾驶员安全管理和教育培训，督促员工认真落实有关法律法规和本企业制定的各项规章制度、操作规范，加强隐患排查治理力度，及时及早发现并消除事故隐患，严防类似事故再次发生。

（二）强化道路交通安全整治力度

1.区交通运输局要认真学习法律法规，严格按规定对有关运输车辆进行许可并加强服务指导，督促企业严格落实安全生产主体责任，提高企业本质安全管理水平，促进道路运输行业健康发展。

2.区交警大队、毕节市公安局七星关分局朱昌镇派出所（朱昌镇道路交通协管中队）要加强对辖区内道路交通的巡查、检查力度，严厉查处违章违法行为，特别是要加大无证驾驶、超载等违章违法行车行为的查处力度，同时加大宣传、安全教育培训力度。

3.朱昌镇要严格落实属地管理责任，认真贯彻落实省、市、区关于道路交通安全的有关要求，加大二、三轮摩托车的排查力度，强化农村道路交通“网格化、清单化、责任化”管理。

（三）以案为戒，举一反三，广泛开展警示教育

区教育局要加强对全区中小学安全教育的指导和督查。强化对未成年人驾驶机动车的排查力度，加强宣传警示教育。

七星关朱昌“7·7”一般道路运输
事故调查组
2024年9月25日